

0060719-07.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7330/2014 -

50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 0974/2014 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN FAUSTINO MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0060719-07.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0060719-07.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7330/2014 -

50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 0974/2014 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN FAUSTINO MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

WILLIAN FAUSTINO MARIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de julho de 2014, por volta das 17h20, na rua Marinho Arcanjo dos Santos, altura do número 200, imediações da E.E. Eliza Mara, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, vinte e um gramas e seis decigramas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", e dois gramas de Cocaína, ambas substâncias entorpecentes que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 01/02) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 18 de agosto de 2014 (fls. 35).

Em 03 de dezembro de 2014, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A r. sentença foi publicada na mesma data.

O Ministério Público e a defesa recorreram.

O V. Acórdão (fls. 138/154), publicado em 09 de março de 2016, negou provimento a ambos os recursos, transitando em julgado para o Ministério Público em 13 de abril de 2016 e para a defesa em 28 de março de 2016.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição de pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

O sentenciado WILLIAN FAUSTINO MARIANO foi condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas iguais a 1 (um) ano e não excedendo a 2 (dois) anos, prescrevem em 4 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre o trânsito em julgado para o Ministério Público (13 de abril de 2016), até a presente data, superado está o prazo prescricional da pretensão executória correspondente a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de WILLIAN FAUSTINO MARIANO, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

1) Expeçam-se as comunicações de praxe.

2) Nos termos do PROVIMENTO CG Nº 05/2022 e a nova redação dos artigos 479, 479-A e parágrafos, 480 e parágrafos, parágrafos primeiro e terceiro do artigo 538-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, expeça-se certidão de sentença. Após, abra-se vista ao Ministério Público.

3) Intime-se o réu para o pagamento da taxa judiciária devida, no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo ser observado pela serventia eventual gratuidade concedida, o que dispensa tal intimação, procedendo-se na forma prevista no art.1098 das NSCGJ.

Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da taxa judiciária, se o caso, expeça-se certidão para inscrição na dívida ativa.

4) Ultimadas as providências, feitas as necessárias anotações e comunicações, remetam-se os autos ao ARQUIVO.

P. I.C.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO
Juiz de Direito